TDAH: família e direitos no trabalho

Guia para mães, pais e responsáveis: conciliação de cuidados, escola e emprego.

1. Impactos da rotina familiar

Consultas, reuniões escolares, deslocamentos e demandas de organização podem aumentar a carga mental dos responsáveis. O cuidado deve ser compartilhado sempre que possível, com divisão explícita de tarefas e planejamento de horários.

O TDAH não decorre de falta de disciplina ou falha na criação. A família pode favorecer a autonomia com rotinas previsíveis, comunicação objetiva e reforço positivo.

2. Trabalho no setor privado (CLT)

Ter filho com TDAH não cria, por si só, direito geral a jornada reduzida, trabalho remoto ou licença remunerada para acompanhamento. Verifique convenção coletiva, acordos internos, políticas da empresa e eventual legislação específica.

A CLT prevê hipóteses específicas de ausência justificada, incluindo acompanhamento de filho de até seis anos em consulta médica por um dia ao ano (art. 473, XI), sem que isso cubra automaticamente todas as terapias. Negociar flexibilidade por escrito pode ajudar.

3. Servidores públicos

O art. 98 da Lei 8.112/1990 prevê horário especial para servidor federal que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência, observadas as condições legais. O diagnóstico de TDAH não equivale automaticamente ao reconhecimento de deficiência.

Servidores estaduais e municipais devem verificar estatuto próprio, regras locais e entendimentos aplicáveis. Um pedido pode exigir relatórios funcionais e avaliação administrativa.

4. Documentos e como conversar com empregadores

Organize calendário de consultas, declarações de comparecimento, relatórios clínicos objetivos e necessidades concretas de ajuste. Solicite reunião reservada com RH e apresente proposta viável de horários.

Evite divulgar detalhes de saúde da criança além do necessário. Registre por e-mail os acordos alcançados. Em caso de negativa ou conflito, busque sindicato, Defensoria Pública ou orientação jurídica.

5. Proteção contra discriminação

Situações de discriminação devem ser avaliadas conforme os fatos e as normas aplicáveis. Quando houver deficiência reconhecida, podem incidir garantias específicas da Lei Brasileira de Inclusão; TDAH isolado não recebe automaticamente todos esses enquadramentos.

Fontes oficiais e leitura complementar

Lei 14.254/2021
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14254.htm

PCDT TDAH - Ministério da Saúde
https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/pcdt/t/transtorno-do-deficit-de-atencao-com-hiperatividade-tdah/view

BPC - Ministério do Desenvolvimento Social
https://www.gov.br/mds/pt-br/acoes-e-programas/SUAS/beneficios-assistenciais/beneficio-assistencial-ao-idoso-e-a-pessoa-com-deficiencia-bpc

Lei 8.112/1990 - art. 98
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm

CLT - art. 473
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm

Material informativo atualizado em novembro de 2026. Não substitui orientação médica, avaliação social ou aconselhamento jurídico individualizado. Regras locais e critérios administrativos podem mudar.